P U T U S A N

Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fakhruddin Alias Udin
2. Tempat lahir : Mabar
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Rubiah Gang Cembol Lk 30 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fakhruddin alias Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukummenjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fakhruddin alias Udin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan 6 (enam) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah Pipet plastic yang berbentuk sekop;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair:

Bahwa Terdakwa Fakhruddin Alias Udin pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat Jalan Datuk Rubiah Lk. 30 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan, melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekia pukul 10.30 wib saski yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi bahwa di Jalan Datuk Rubiah Lk. 30 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan tepaynya di benteng sungai Deli ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian saksi dari kepolisian Polres Pelabuhan Belawan pun langsung berangkat menuju ke tempat yang diinformasikan, dan melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di benteng sungai deli tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 1 (buah) plastic klip ukuran sedang yang berisikan 6 (enam) buah plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dan 3 buah plastic klip kosong dan 1 (buah) pipet plastic yang berbentuk sekop di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa serta unag sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu di kantong sebelah kiri celana yang menurut keterangan terdakwa bahwa unag tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dibelinya dari seorang laki-laki bernama Fahmi dengan harga Rp. 270.000,00/setengah ji;
- Bahwa berdasarkan hasil Lab Kriminalistik No: 603/NNF/2023 Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M Farm., Apt dan R. Fani Miranda S.T menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkusa yang brisi 6 (enam) bungkus plastic klip Kristal putih dengan seberat netto 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa Terdakwa Fakhruddin Alias Udin pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Datuk Rubiah Lk. 30 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januafri 2023 sekia pukul 10.30 wib saski yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi bahwa di Jalan Datuk Rubiah Lk. 30 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan tepaynya di benteng sungai Deli ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian saksi dari kepolisian Polres Pelabuhan Belawan pun langsung berangkat menuju ke tempat yang diinformasikan, dan melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di benteng sungai deli tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 1 (buah) plastic klip ukuran sedang yang berisikan 6 (enam) buah plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dan 3 buah plastic klip kosong dan 1 (buah) pipet plastic yang berbentuk sekop di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa serta unag sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) di kantong sebelah kiri celana yang menurut keterangan terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dibelinya dari seorang laki-laki bernama Fahmi dengan harga Rp. 270.000,00/ setengah ji;
- Bahwa berdasarkan hasil Lab Kriminalistik No: 603/NNF/2023 Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M Farm., Apt dan R. Fani Miranda S.T menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkusa yang brisi 6 (enam) bungkus plastic klip Kristal putih dengan seberat netto 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Polman Siagian, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Datuk Rubiah Lk. 30 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jl. Datuk Rubiah ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
   - Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Terdakwa sedang duduk di benteng sungai deli, lalu saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 1 (buah) plastic klip ukuran sedang yang berisi 6 (enam) buah plastic klip berisikan narkotika jenis shabu, 3 buah plastic klip kosong dan 1 (buah) pipet plastic yang berbentuk sekop di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa serta uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) di kantong celana sebelah kiri yang merupakan uang hasil penjualan narkotika;
   - Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang bernama Fahmi dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/setengah ji, dengann tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli;
   - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Berlin Sihombing, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Datuk Rubiah Lk. 30 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jl. Datuk Rubiah ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Terdakwa sedang duduk di benteng sungai deli, lalu saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 1 (buah) plastic klip ukuran sedang yang berisi 6 (enam) buah plastic klip berisikan narkotika jenis shabu, 3 buah plastic klip kosong dan 1 (buah) pipet plastic yang berbentuk sekop di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa serta uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) di kantong celana sebelah kiri yang merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang bernama Fahmi dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/setengah ji, dengann tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Datuk Rubiah Lk. 30 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di benteng sungai deli sambil menunggu pembeli, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 1 (buah) plastic klip ukuran sedang yang berisi 6 (enam) buah plastic klip berisikan narkotika jenis shabu, 3 buah plastic klip kosong dan 1 (buah) pipet plastic yang berbentuk sekop di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa serta uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) di kantong celana sebelah kiri yang merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang bernama Fahmi dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/setengah ji, dengann tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan 6 (enam) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah Pipet plastic yang berbentuk sekop;
- Uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti berupa hasil Lab Kriminalistik No: 603/NNF/2023 Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M Farm., Apt dan R. Fani Miranda S.T menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkusa yang brisi 6 (enam) bungkus plastic klip Kristal putih dengan seberat netto 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Datuk Rubiah Lk. 30 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di benteng sungai deli sambil menunggu pembeli, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 1 (buah) plastic klip ukuran sedang yang berisi 6 (enam) buah plastic klip berisikan narkotika jenis shabu, 3 buah plastic klip kosong dan 1 (buah) pipet plastic yang berbentuk sekop di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa serta uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) di kantong celana sebelah kiri yang merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang bernama Fahmi dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/setengah ji, dengann tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau didugai sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Fakhruddin Alias Udin yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Datuk Rubiah Lk. 30 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di benteng sungai deli sambil menunggu pembeli, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 1 (buah) plastic klip ukuran sedang yang berisi 6 (enam) buah plastic klip berisikan narkotika jenis shabu, 3 buah plastic klip kosong dan 1 (buah) pipet plastic yang berbentuk sekop di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa serta uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) di kantong celana sebelah kiri yang merupakan uang hasil penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang bernama Fahmi dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/setengah ji, dengann tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli, dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa hasil Lab Kriminalistik No: 603/NNF/2023 Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M Farm., Apt dan R. Fani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Miranda, S.T menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkusa yang brisi 6 (enam) bungkus plastic klip Kristal putih dengan seberat netto 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan 6 (enam) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah Pipet plastic yang berbentuk sekop, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fakhruddin Alias Udin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan 6 (enam) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah Pipet plastic yang berbentuk sekop;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, Oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Amellisa Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.
Phillip M. Soentpiet, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)